



## บทที่ ๑

### โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง<sup>\*</sup>

#### ๑. โครงสร้างของศาลปกครอง

แต่เดิมศาลปกครองในภูมิภาคเปิดทำการแล้วจำนวน ๑๑ แห่ง ได้แก่ ศาลปกครองเชียงใหม่ ศาลปกครองสงขลา ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแก่น ศาลปกครองพิษณุโลก ศาลปกครองระยอง ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ศาลปกครองอุตรธานี ศาลปกครองอุบลราชธานี ศาลปกครองเพชรบุรี และศาลปกครองนครสวรรค์ ต่อมา ศาลปกครองในภูมิภาคได้เปิดทำการเพิ่มเติมขึ้นอีก ๓ แห่ง คือ ศาลปกครองภูเก็ต ศาลปกครองสุพรรณบุรี และศาลปกครองยะลา

จากกรณีข้างต้น ทำให้ในปัจจุบันศาลปกครองในภูมิภาคมีจำนวน ๑๔ แห่ง โดยมีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนี้

(๑) ศาลปกครองเชียงใหม่ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่

(๒) ศาลปกครองสงขลา มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

(๓) ศาลปกครองนครราชสีมา มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

(๔) ศาลปกครองขอนแก่น มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดมุกดาหาร

(๕) ศาลปกครองพิษณุโลก มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดอุตรดิตถ์

(๖) ศาลปกครองระยอง มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว

---

<sup>\*</sup> พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓



(๗) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดชุมพร

(๘) ศาลปกครองอุตรธานี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุตรธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร

(๙) ศาลปกครองอุบลราชธานี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ

(๑๐) ศาลปกครองเพชรบุรี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

(๑๑) ศาลปกครองนครสวรรค์ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดเพชรบูรณ์

(๑๒) ศาลปกครองภูเก็ต<sup>๒</sup> มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง

(๑๓) ศาลปกครองสุพรรณบุรี<sup>๓</sup> มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี

(๑๔) ศาลปกครองยะลา<sup>๔</sup> มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

สำหรับแผนกคดีที่จัดตั้งขึ้นในศาลปกครองสูงสุดและในศาลปกครองชั้นต้นตามประกาศ ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง นั้น ยังคงมีจำนวน ๕ แผนกเช่นเดิม ได้แก่

(๑) แผนกคดีสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวง ในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนกคดีบริหารงานบุคคล เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวง ในคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

(๓) แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษา และดำเนินการทั้งปวงในคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ

<sup>๒</sup> ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๓๔ ก หน้า ๑-๓

<sup>๓</sup> ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๓ ก หน้า ๑๔

<sup>๔</sup> ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๖ ก หน้า ๑๓



(๔) แผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษา และดำเนินการทั้งปวงในคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นภายในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

(๕) แผนกคดีบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการ ทั้งปวงในคดีบริหารราชการแผ่นดินภายในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

## ๒. อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๓. หลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



## บทที่ ๒

### “หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

#### ๑. หน่วยงานทางปกครอง

##### ๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง

###### ๑.๑.๑ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

###### ๑.๑.๒ ราชการส่วนท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

###### ๑.๑.๓ รัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

###### ๑.๑.๔ หน่วยงานอื่นของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๑.๑.๕ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนิน กิจการทางปกครอง

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีสภาพเป็นนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๒ กรณีจึงถือว่าเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการทางปกครอง และมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓๐/๒๕๖๐)

การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นองค์การของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการกีฬา การประสานงานเกี่ยวกับการกีฬา ศึกษา วิเคราะห์



การจัดทำโครงการ จัด ช่วยเหลือ แนะนำและร่วมมือในการจัดและดำเนินกิจกรรมกีฬา สรรวจ จัดสร้างและบูรณะสถานที่สำหรับการกีฬา ติดต่อร่วมมือกับองค์การกีฬาทั้งในและนอกราชอาณาจักร สอดส่องและควบคุม กำกับกับการดำเนินกิจกรรมกีฬา และประกอบกิจการอื่น ๆ อันเกี่ยวแก่ หรือเพื่อประโยชน์ของการกีฬาตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีอำนาจหน้าที่ ควบคุมสมาคมตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๖ ว่าด้วยการควบคุมสมาคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือการส่งเสริมการกีฬาโดยตรง ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๐ จึงเป็นการใช้อำนาจทางปกครองเพื่อการจัดจัดการกีฬาหรือการส่งเสริมให้มีกีฬาอันเป็นการ จัดทำบริการสาธารณะของรัฐประเภทหนึ่ง การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงเป็นหน่วยงาน ทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

ส่วนสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย นั้น ได้รับอนุญาตจาก การกีฬาแห่งประเทศไทยให้จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ควบคุม ดูแล พัฒนา เผยแพร่และดำเนินกิจกรรมกีฬายิมนาสติกภายในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งสมัครเล่นและอาชีพ รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการจัดการแข่งขัน ภายในประเทศ โดยกำกับ ควบคุม และรับรองการจัดการแข่งขันภายในประเทศให้มีมาตรฐาน สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยจึงมีสถานะเป็นสมาคมกีฬาตามมาตรา ๔ และมีฐานะ เป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ของสมาคมต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของการกีฬาแห่งประเทศไทยตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยจึงเป็นองค์การเอกชน ที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจกรรมทางปกครองจากการกีฬา แห่งประเทศไทยในกิจการอันเกี่ยวกับกีฬายิมนาสติก จึงมีสถานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๖/๒๕๖๐)

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการรถไฟฟ้า รถไฟฟ้า ดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนส่งคนโดยสาร ขนถ่ายสินค้า เป็นต้น อันเป็นกิจการ ขนส่งสาธารณะซึ่งเป็นการจัดทำบริการสาธารณะอย่างหนึ่ง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินการทางปกครอง อันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๑๕/๒๕๖๐)



บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดตั้งขึ้นตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เปลี่ยนทุนของการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นหุ้นตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอำนาจหน้าที่ในกิจการไปรษณีย์ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการทางปกครอง อันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๒/๒๕๖๑)

ศาลอุทธรณ์ แม้จะมีใช้กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย มีมติให้ศาลอุทธรณ์เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคดีผู้บริโภคตามคำขอสำเนาคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ จึงเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครอง ดังนั้น จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๑/๒๕๖๑)

#### ๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นหน่วยงานทางปกครอง

สหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มิได้จัดตั้งขึ้นโดยบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยตรง จึงมิใช่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ อีกทั้งวัตถุประสงค์ของสหกรณ์การเกษตรฯ ข้างต้น มีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินธุรกิจร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือส่วนรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมตามข้อ ๒ ของข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖ อันมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง ดังนั้น สหกรณ์การเกษตรฯ จึงมิได้เป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๓/๒๕๖๐)

การฃาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฃาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิได้เป็นกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ





หรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ อีกทั้ง การดำเนินกิจการของการฉาบป่นกิจสงเคราะห์ฯ รวมถึงคณะกรรมการการฉาบป่นกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปเพื่อการฉาบป่นกิจสงเคราะห์ อันหมายถึงกิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกัน เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้นซึ่งถึงแก่ความตาย และมีได้ประสงค์จะหาทำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่สมาชิกร่วมกันกำหนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในการฉาบป่นกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น การฉาบป่นกิจสงเคราะห์ฯ และคณะกรรมการการฉาบป่นกิจสงเคราะห์ฯ จึงมิได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินการทางปกครอง อันจะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๗/๒๕๖๐)

สำนักงานแก้ไขหนี้ พี.เอส. มิได้เป็นกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินการทางปกครอง จึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๖/๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด มีฐานะเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๖/๒๕๖๑)

สภาภคชาตไทย แม้จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลและจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสภาภคชาตไทย พระพุทธศักราช ๒๕๖๑ แต่เมื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเป็นไปเพื่อสงเคราะห์และช่วยเหลือทางด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาลคนเจ็บไข้ทุกชาติทุกภาษาที่ประสบภัยไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ โรคภัย หรือจากภัยธรรมชาติ รวมทั้งภารกิจในการอบรมเพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่พยาบาล และการช่วยเหลือกองทัพบกในการพยาบาลไม่ว่าจะในภาวะสงครามและยามสงบศึก อีกทั้ง ข้อบังคับสภาภคชาตไทย ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๐๐ กำหนดให้สภาภคชาตไทยมีสถานะเป็นสมาคมและเป็นองค์การอาสาสงเคราะห์ช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลและบรรเทาทุกข์ในเหตุสาธารณภัย ซึ่งมีใช้กิจการทางปกครอง ดังนั้น สภาภคชาตไทยจึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภาภคชาตไทย เมื่อเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างและอัตรากำลังของสภาภคชาตไทย จึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองเช่นกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๖๔/๒๕๖๑)



## ๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ

### ๒.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

#### ๒.๑.๑ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

##### ๑) ข้าราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๒) พนักงาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๓) ลูกจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๔) คณะบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๕) ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล

โดยที่เทศบาลนครมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่นตามมาตรา ๕๓ (๘) ประกอบกับมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งในการดำเนินการกิจการสถานธนาถนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นจะต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกิจการสถานธนาถนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกิจการสถานธนาถนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ



ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้มีคณะกรรมการจัดการสถานธนาณูปการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นคณะหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า จ.ส.ท. และตามข้อ ๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้ จ.ส.ท. มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจการสถานธนาณูปการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น บรรจุ แต่งตั้ง พิจารณาโทษ และถอดถอนพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานธนาณูปการและของสำนักงาน จ.ส.ท. ตลอดจนวางระเบียบ ขอบบังคับ หรือออกคำสั่งให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานธนาณูปการของสำนักงาน จ.ส.ท. และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ เมื่อสำนักงาน จ.ส.ท. ได้ออกระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนาณูปการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยข้อ ๑๕ กำหนดให้ประธานกรรมการ จ.ส.ท. เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ้างหรือบรรจุ และแต่งตั้งให้เป็นพนักงานสถานธนาณูปการทุกตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่งและการสับเปลี่ยนตำแหน่ง โดยได้รับอนุมัติจาก จ.ส.ท. ดังนั้น จ.ส.ท. จึงเป็นคณะกรรมการซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล อันเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๔/๒๕๖๑ และที่ คบ.๖๘/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

## ๒.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด ตามข้อ ๗๓ ของข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖ มิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แม้มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ จะบัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ มอบหมาย มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้ก็ตาม แต่กรณีเป็นการกำกับดูแลการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรฯ อันเป็นองค์กรภาคเอกชน ให้ดำเนินไปโดยสุจริตตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้น มิได้มีผลทำให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรฯ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๓/๒๕๖๐)



เมื่อสำนักงานแก้ไขหนี้ พี.เอส. มิได้เป็นกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง อันมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งประกอบอาชีพทนายความและได้กระทำการในฐานะทนายความของสำนักงานแก้ไขหนี้ พี.เอส. จึงมิได้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๖/๒๕๖๑)



## บทที่ ๓

### อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

#### ๑.๑ การใช้อำนาจในการออกกฎ

๑.๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะเป็นการออก “กฎ”

#### ๑) กฎที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

##### (๑) พระราชกฤษฎีกา

##### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม

กรณีฟ้องว่า กระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ร่วมกันตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการผูกขาดและไม่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม รวมทั้งเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการรายอื่นในราคาที่เหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจตามกำลังซื้อของผู้บริโภค ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวกรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อกฎดังกล่าวมีฐานะเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟร.๔/๒๕๖๑)

##### (๒) กฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



### (๓) กฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการปิโตรเลียม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทานสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และทำให้รัฐจัดเก็บรายได้ต่ำลงจากเดิม ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าว กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อประกาศฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีสถานะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น เมื่อประกาศฉบับพิพาทออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียมฯ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟร.๕/๒๕๖๑)

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า ข้อ ๒ (๙) และแบบ ค. ๙ ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อ ๕ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีข้อความที่ขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันมีผลเป็นการจำกัดสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนได้อย่างเต็มที่ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนข้อกำหนดของกฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าว กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่กฎกระทรวงทั้งสองฉบับข้างต้นเป็นกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓๗/๒๕๖๐)



## กรณีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

กรณีฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรืออัตราอื่นส่งผลกระทบต่อภาระของโรงงานยาสูบ เสียภาษีในราคาที่สูงขึ้น ยอดขายบุหรี่ของโรงงานยาสูบลดลงและอยู่ในสภาวะขาดทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาระการเลื่อนขึ้นเงินเดือนและเงินโบนัสประจำปีของผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นพนักงานของโรงงานยาสูบ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่กฎกระทรวงข้างต้นเป็นกฎกระทรวงเกี่ยวกับนโยบายสำคัญที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้ ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนจะประกาศใช้ตามความในมาตรา ๔ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พร.๒/๒๕๖๑)

(๔) กฎที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๒) กฎที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

### (๑) ประกาศกระทรวง

## กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งเป็นราษฎรที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบ้านเป่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๑ และให้กำหนดแนวเขตตำบลบ้านเป่าและตำบลธงชัยใหม่ให้เป็นไปตามที่ได้ถือปฏิบัติมาแต่เดิม นั้น เมื่อประกาศฉบับดังกล่าวมีผลบังคับเป็นการทั่วไป มิได้มุ่งหมาย





ที่จะบังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง อันมีลักษณะเป็นกฎ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๙/๒๕๖๐)

## (๒) ข้อบัญญัติท้องถิ่น

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองคนซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโยนกฟ้องว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโยนกที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโยนก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ตราขึ้นและประกาศใช้ไม่ตรงตามร่างข้อบัญญัติฯ ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโยนกให้ความเห็นชอบ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีดังกล่าว นั้น เมื่อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพิพาทเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโยนกออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ อันถือเป็นกฎหมายตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒/๒๕๖๑)

## (๓) ระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## (๔) ข้อบังคับ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ำประปา และอัตราค่าบริการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าบริการทั่วไปรายเดือนจากผู้ใช้น้ำประปาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน นั้น เมื่อปรากฏว่า ข้อบังคับที่พิพาทออกโดยคณะกรรมการของการประปาส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้น้ำประปา รวมทั้งอัตราค่าบริการของผู้ใช้น้ำประปาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ข้อบังคับดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับกับผู้ใช้บริการน้ำประปาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ อันมีลักษณะเป็นกฎหมายตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง



ศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าข้อบังคับดังกล่าวสร้างภาระเกินสมควรให้กับผู้ใช้น้ำประปา ขอให้ศาลเพิกถอนข้อบังคับที่พิพาท กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง ออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๔/๒๕๖๐)

#### (๕) ประกาศ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### (๖) หนังสือเวียนที่มีลักษณะเป็นกฎ

##### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีเทศบาลตำบลกลางเวียงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง เพิกถอนหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๑๕๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเห็นว่าเป็นหนังสือสั่งการเพิ่มเติมหรือนอกเหนือจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นเหตุให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสั่งให้ผู้ฟ้องคดี คืนเงินให้แก่ทางราชการ นั้น เมื่อหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งเวียนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติเกี่ยวกับการ ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่าย งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตาม หนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวก็อาจถูกผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สอบสวน แล้วเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้ หนังสือเวียนทั้งสองฉบับดังกล่าวจึงเป็นบทบัญญัติที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปซึ่งกระทรวงมหาดไทย กำหนดขึ้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับการใช้จ่าย เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่าย งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นกฎที่มีได้ออกโดย คณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๔/๒๕๖๐)



**(๗) มติคณะกรรมการหรือมติสภา**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**(๘) กรณีอื่น ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นกฎ**

**กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ**

กรณีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย (กศจ. เลย) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติไม่อนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเนื่องจากขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่งดังกล่าว เฉพาะส่วนที่กำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาข้างต้น นั้น เมื่อมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กำหนด มีผลบังคับกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกคน จึงมีผลบังคับเป็นการทั่วไป มิได้มุ่งหมายที่จะใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง อันมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒/๒๕๖๑)

**๑.๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ลักษณะของการออก “กฎ”**

**๑) แผนนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๒) การดำเนินการภายในของฝ่ายปกครองก่อนที่จะออกกฎ**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



**๓) การฟ้องเพิกถอนพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีค่าบังคับ  
ดังเช่นพระราชบัญญัติ**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๔) กรณีที่ไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครอง**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๑.๒ การใช้อำนาจในการออกคำสั่ง**

**๑.๒.๑ คำสั่งทางปกครอง**

**๑) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำสั่งต่าง ๆ”**

**คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง**

เมื่อคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตจตุจักร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แจ่งไปยังผู้ฟ้องคดีและนาย ม. ให้รื้อถอน  
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่สาธารณประโยชน์ มีเจตนาหรือความประสงค์ที่จะให้  
การแจ้งข้อความไปยังผู้ฟ้องคดีและนาย ม. เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผล  
เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รับ หรือมีผลกระทบ  
ต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว และมีลักษณะ  
เป็นการสั่งการ คำสั่งให้รื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว  
จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๔/๒๕๖๑ (ประชุมใหญ่))

**คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ**

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารถูกจับกุมดำเนินคดีในข้อหา  
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนด และต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัด  
สมุทรสงคราม (ผู้ถูกฟ้องคดี) อาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์  
ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ  
สถานบริการ สั่งปิดสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดี และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการ

